ZAKON

O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

("Sl. novine FBiH", br. 22/2006, 43/2008, 74/2008 - odluka US, 22/2009, 35/2014, 94/2015 i 17/2022)

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim Zakonom uređuje se pripadnost javnih prihoda koji su ustanovljeni zakonima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

Član 2

Definicija javnih prihoda

Javnim prihodima, u smislu ovog Zakona, smatraju se indirektni porezi, direktni porezi, naknade, takse, kazne, vlastiti prihodi, doprinosi, donacije i drugi prihodi, utvrđeni zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine, Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave.

Javni prihodi su prihodi ostvareni obaveznim plaćanjima poreznih obveznika; prihodi korisnika budžetskih sredstava i sredstava vanbudžetskih fondova.

Porezni prihodi su vrsta javnih prihoda koji se prikupljaju obaveznim plaćanjima poreznih obveznika bez obaveze izvršenja specijalne usluge zauzvrat.

Neporezni prihodi su vrsta javnih prihoda koji se prikupljaju obaveznim plaćanjima pravnih ili fizičkih lica sa obavezom izvršenja specijalne usluge tim licima; neporezni prihodi obuhvataju i kazne.

Vlastiti prihodi su prihodi koje svojim aktivnostima, odnosno prodajom robe i vršenjem usluga u skladu sa zakonom ostvare korisnici budžetskih sredstava i sredstava vanbudžetskih fondova.

Namjenski prihodi su javni prihodi čije je korištenje i namjena utvrđena zakonom.

Član 3

Raspodjela javnih prihoda

Javni prihodi, u smislu ovog Zakona, raspodjeljuju se između Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave, a služe za finansiranje funkcija Federacije, Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, javnih kantonalnih ustanova za ceste i općinskih ili gradskih organa za lokalne ceste i gradske ulice (u daljnjem tekstu: Upravitelji cesta), kantona i jedinica lokalne samouprave.

Raspodjela ovih sredstava utvrđuje se i iskazuje u budžetu: Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Budžet Federacije), Upravitelja cesta, kantona i jedinica lokalne samouprave.

Raspodjela prihoda na osnovu doprinosa nije obuhvaćena ovim zakonom i vrši se u skladu sa zakonima koji uređuju doprinose i vanbudžetske fondove.

II - PRIPADNOST JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI

1. Pripadnost javnih prihoda Federaciji

Član 4

Federaciji pripadaju prihodi, kako slijedi:

a) udio prihoda sa jedinstvenog računa, u skladu sa Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda (Službeni glasnik BiH", broj 55/04);

b) 100% od poreza na dobit preduzeća, banaka i drugih finansijskih organizacija, društava za osiguranje i reosiguranje imovine i lica, pravnih lica, iz oblasti elektroprivrede, pošte i telekomunikacija i pravnih lica iz oblasti igara na sreću i zabavnih igara kojima je to jedina djelatnost;

c) naknade i takse u skladu sa federalnim propisima;

d) novčane i druge kazne u skladu sa federalnim propisima;

e) prihodi od prirodnih dobara u vlasništvu Federacije;

f) prihodi od korištenja ili prodaje federalne imovine;

g) donacije; i

h) drugi prihodi predviđeni zakonom i drugim propisima Federacije.

Član 5

Vrste javnih prihoda iz člana 4. stav 1. tač. b) do h) ovog Zakona, porez na dohodak, te instrumenti na osnovu kojih se ti prihodi ostvaruju, uređuju se posebnim federalnim zakonima.

Član 6*

Prihodi sa jedinstvenog računa koji pripadaju Federaciji, raspoređuju se, i to:

a) *(prestalo da važi)*

b) finansiranje funkcija kantona 51,23%,

c) finansiranje funkcija kantona 49,7%,

d) finansiranje funkcija jedinica lokalne samouprave 8,42%,

e) finansiranje funkcija Grada Sarajeva 0,25%,

e) Upravitelji cesta ..... 3,9%.

Dinamika raspodjele prihoda iz prethodnog stava vrši se prema dinamici pražnjenja sredstava sa jedinstvenog računa, saglasno Zakonu o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik BiH", broj 55/04).

Član 7

Federalni ministar finansija donijet će propis o uplatnim računima na koje će se uplaćivati svi javni prihodi koji se ubiru na teritoriji Federacije, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 8

Za finansiranje javnih rashoda u oblastima: zdravstva, socijalnog osiguranja, obrazovanja, kulture i sporta, zakonom se mogu uvoditi doprinosi.

2. Pripadnost javnih prihoda kantona

Član 9

Učešće kantona u raspodjeli prihoda sa jedinstvenog računa

Pojedinačno učešće kantona u raspodjeli prihoda iz člana 6. ovog Zakona vrši se na osnovu formule koja se zasniva na sljedećim omjerima:

- 57% na osnovu broja stanovnika u kantonu;

- 6% na osnovu površine kantona;

- 24% na osnovu broja učenika u osnovnom obrazovanju;

- 13% na osnovu broja učenika u srednjem obrazovanju.

Formula sadrži koeficijent, koji odražava posebne rashodovne potrebe Kantona Sarajevo. Taj koeficijent iznosi 1,5, te će se svake sljedeće kalendarske godine umanjivati za 0,1 do koeficijenta 1,3.

Formula sadrži koeficijent koji odražava posebne rashodovne potrebe kantona sa najmanjim prihodima po stanovniku po osnovu poreza na promet, kako slijedi:

- Bosansko-podrinjski kanton Goražde, koeficijent 1,8,

- Kanton 10, koeficijent 1,1,

- Posavski kanton, koeficijent 1,5.

Član 10

Učešće kantona u ostalim javnim prihodima

Kantonima, pored udjela u raspodjeli prihoda iz člana 6. ovog Zakona, pripadaju i drugi javni prihodi, kako slijedi:

a) 100% od poreza na dobit koji su uplatila sva preduzeća koja nisu navedena u članu 4. stav 1. tačka b) ovog Zakona.;

b) najviše 65,54% od poreza na dohodak uplaćenog u svakom kantonu;

c) naknade i takse u skladu sa kantonalnim propisima;

d) novčane i druge kazne u skladu sa kantonalnim propisima;

e) prihodi od prirodnih dobara u vlasništvu kantona;

f) prihodi od korištenja ili prodaje kantonalne imovine;

g) donacije i namjenske dotacije;

h) drugi prihodi predviđeni zakonom i drugim propisima Federacije i kantona.

Član 11

Iz kantonalnog budžeta finansiraju se:

1. institucije zakonodavne, sudske i izvršne vlasti kantona;

2. zdravstvena zaštita;

3. obrazovanje;

4. kultura;

5. socijalna problematika; i,

druge potrebe utvrđene planovima rashoda kantonalne vlasti od interesa za kanton.

3. Pripadnost javnih prihoda jedinica lokalne samouprave

Član 12

Učešće jedinica lokalne samouprave u raspodjeli prihoda sa jedinstvenog računa

Pojedinačno učešće jedinica lokalne samouprave u raspodjeli prihoda iz člana 6. ovog Zakona vrši se na osnovu formule koja se zasniva na sljedećim omjerima:

- 68% na osnovu broja stanovnika u jedinici lokalne samouprave;

- 5% na osnovu površine jedinice lokalne samouprave;

- 20% na osnovu broja učenika u osnovnom obrazovanju;

- 7% na osnovu nivoa razvijenosti općina, definisanog kroz indeks razvijenosti.

Formula sadrži koeficijent koji odražava posebne rashodovne potrebe jedinica lokalne samouprave čiji broj stanovnika prelazi 60.000. Taj koeficijent iznosi 1,2.

Formula sadrži koeficijent koji odražava posebne rashodovne potrebe jedinica lokalne samouprave koje su odgovorne za materijalne troškove osnovnih škola. Taj koeficijent iznosi 1,5 i primjenjuje se na broj učenika osnovnih škola.

Indeks razvijenosti općina predstavlja odnos prihoda od poreza na promet i poreza na dohodak sa prosječnim federalnim prihodom od tih poreza po stanovniku. Koeficijenti u formuli se primjenjuju na broj stanovnika:

a. Općine sa manje od 20% od prosjeka Federacije imaju koeficijent od 1,8.

b. Općine sa manje od 40% od prosjeka Federacije imaju koeficijent od 1,5.

c. Općine sa manje od 60% od prosjeka Federacije imaju koeficijent od 1,4.

d. Općine sa manje od 80% od prosjeka Federacije, imaju koeficijent od 1,2.

Član 12a

Izračun učešća iz čl. 9. i 12. ovog zakona vrši se svake godine prema formuli:

Godina X(i) = b(i)

Pri čemu je:

X(i) - udio koji općina/kanton ima u iznosu sredstava određenom za općine/kantone prema stavu 1. člana 6. ovog zakona;

b(i) - udio koji određena općina/kanton ima u iznosu sredstava određenom za općine/kantone nakon primjene formula iz čl. 9. i 12. ovog zakona.

Federalno ministarstvo finansija za izradu formule iz stava 1. ovog člana donijet će propis kojim se određuju pojedinačna učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih javnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od indirektnih poreza i način raspoređivanja tih prihoda na godišnjem nivou.

Član 13

Učešće jedinica lokalne samouprave u ostalim javnim prihodima

Pored udjela u raspodjeli prihoda iz člana 6. ovog Zakona, jedinicama lokalne samouprave pripadaju i drugi javni prihodi kako slijedi:

a) najmanje 34,46% od poreza na dohodak uplaćenog u svakoj jedinici lokalne samouprave;

b) 100% od naknada po osnovu korištenja i uređenja zemljišta;

c) naknade i takse u skladu sa propisima jedinica lokalne samouprave;

d) novčane i druge kazne u skladu sa propisima jedinica lokalne samouprave;

e) prihodi od prirodnih dobara u vlasništvu jedinica lokalne samouprave;

f) prihodi od korištenja ili prodaje imovine jedinica lokalne samouprave;

g) donacije i namjenske dotacije;

h) drugi prihodi predviđeni zakonom i drugim propisima Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave.

Kantoni mogu donijeti propise kojima se jedinicama lokalne samouprave povećava udio u raspodjeli prihoda po osnovu poreza na dohodak.

Kantoni mogu donijeti propise kojima jedinicama lokalne samouprave ustupaju udio u raspodjeli prihoda po osnovu poreza na dobit iz člana 10. stav 1. tačka a) ovog zakona.

Općinska vijeća donose propise kojima se utvrđuje visina naknada po osnovu korištenja i uređenja zemljišta, kao i visina drugih naknada, novčanih kazni i taksi u njihovoj nadležnosti.

4. Prijenos nadležnosti

Član 14

Finansijska sredstva Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave biće srazmjerna njihovim nadležnostima, koje su im dodijeljene zakonom i Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustav Federacije). Svaki prijenos nadležnosti biće praćen finansijskim sredstvima potrebnim za njihovo efikasno izvršavanje.

U slučaju prijenosa nadležnosti iz prethodnog stava, Federalno ministarstvo finansija će predložiti Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlament Federacije) izmjenu visine učešća pojedinih nivoa vlasti u raspodjeli prihoda predviđenih ovim Zakonom, kako bi raspodjela sredstava pojedinim nivoima vlasti odražavala novu raspodjelu javnih funkcija.

Prijedlog Ministarstva iz prethodnog stava obavezno će sadržavati finansijsku projekciju efekata predloženih promjena u pogledu visine učešća u raspodjeli prihoda za sve nivoe vlasti u Federaciji.

III - FINANSIRANJE FEDERACIJE

Član 15

Finansiranje iz Budžeta Federacije

Iz Budžeta Federacije finansiraju se:

1. Parlament Federacije;

2. Predsjednik i potpredsjednici Federacije;

3. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine;

4. federalna ministarstva i druga tijela federalne uprave;

5. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine;

6. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine;

7. Federalno tužilaštvo;

8. Federalno pravobranilaštvo;

9. Federalno vijeće za prekršaje;

10. Ombudsmen;

11. Sudska policija;

12. ustanove i institucije koje osniva Federacija;

13. Sredstva za rekonstrukciju kao učešće u projektu Svjetske banke;

14. ustanove, odnosno zavodi od značaja za Federaciju iz oblasti:

- zdravstva,

- obrazovanja,

- socijalne zaštite,

- nauke,

- kulture,

- sporta;

15. ustanove za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija koje osniva Federacija,

16. sredstva za pomoć kantonima i jedinicama lokalne samouprave,

17. robne rezerve.

Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine odredit će se iznos i namjena sredstava za korisnike iz člana 15. ovog Zakona.

Član 16

Kriteriji za dodjelu namjenskih grantova kantonima i jedinicama lokalne samouprave utvrđuju se podzakonskim aktom.

Član 17

Sredstva za robne rezerve Federacije iz člana 14. tačka 17. ovog Zakona osiguravaju se u skladu sa programom i potrebama Federacije u slučaju vanrednih prilika, elementarnih nepogoda i radi osiguranja stabilnosti tržišta u slučaju većih poremećaja na tržištu, pod uvjetima i na način utvrđen federalnim zakonom kao i sredstva za rezerve proizvoda sa posebnom namjenom prema usvojenom programu.

Član 18

U Budžetu Federacije osiguravaju se sredstva za finansiranje i drugih obaveza, potreba i zadataka koje u skladu sa Ustavom Federacije i federalnim zakonima finansira Federacija.

Član 19

Nadzor nad provođenjem ovog Zakona vrši Federalno ministarstvo finansija.

Federalno ministarstvo finansija donijet će podzakonske akte kojima se uređuje način uplate, pripadnost i raspodjela javnih prihoda i izvještavanje o ukupno prikupljenim i raspoređenim javnim prihodima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

IV - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 20

Izrada formula

Prilikom izrade formula prikazanih u ovom Zakonu, Federalno ministarstvo finansija koristi podatke Federalnog zavoda za statistiku i/ili Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.

1. Prijelazne odredbe

Član 21

(brisano)

Član 22

Federalno ministarstvo finansija donijet će propis kojim će se urediti sadržaj, način i rokovi izvještavanja o prikupljenim i raspoređenim prihodima budžeta, vanbudžetskih fondova i ostalih korisnika javnih prihoda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 23

(brisano)

Član 24

Raspodjela prihoda Kantona Sarajevo

Ukupni prihodi iz člana 12. ovog zakona, koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave, u Kantonu Sarajevo raspodjeljuju se jedinicama lokalne samouprave prema sljedećoj formuli koja se zasniva na sljedećim omjerima:

- 68% na osnovu broja stanovnika u jedinici lokalne samouprave;

- 5% na osnovu površine jedinice lokalne samouprave;

- 20% na osnovu broja učenika u osnovnom obrazovanju;

- 7% na osnovu nivoa razvijenosti općina, definiranog kroz indeks razvijenosti.

Indeks razvijenosti općina predstavlja odnos prihoda od poreza na promet i poreza na dohodak sa Federalnim prosječnim prihodom od tih poreza po stanovniku. Koeficijenti u formuli se primjenjuju na broj stanovnika:

- općine sa manje od 20% od prosjeka Federacije imaju koeficijent od 1,8,

- općine sa manje od 40% od prosjeka Federacije imaju koeficijent od 1,5,

- općine sa manje od 60% od prosjeka Federacije imaju koeficijent od 1,4,

- općine sa manje od 80% od prosjeka Federacije imaju koeficijent od 1,2.

Formula sadrži koeficijent koji se primjenjuje na kriterije broj stanovnika, površina i broj učenika u osnovnom obrazovanju kako slijedi:

- Općina Trnovo koeficijent 1,8,

- Općina Vogošća koeficijent 1,4.

Jedinicama lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo pripada 1,79% prihoda na osnovu poreza na dohodak.

2. Završne odredbe

Član 25

Danom stupanja na snagu ovog Zakona na teritoriji Federacije prestaje primjena propisa i drugih akata o finansiranju javne potrošnje i o pripadnosti javnih prihoda obuhvaćenih ovim Zakonom, koji su se do dana stupanja na snagu ovog Zakona primjenjivali na teritoriji Federacije.

Član 26

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se od januara 2006. godine.

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

("Sl. novine FBiH", br. 43/2008)

Član 2

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Član 3

Rješenja iz ovog Zakona primjenjivat će se do 31.12.2008. godine.

Samostalni član Zakona o izmjenama
Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

("Sl. novine FBiH", br. 22/2009)

Član 5

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 1. januara 2009. godine.

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

("Sl. novine FBiH", br. 35/2014)

Član 13

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopuni
Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

("Sl. novine FBiH", br. 94/2015)

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopuni
Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

("Sl. novine FBiH", br. 17/2022)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

* Odredbe člana 1. stav 1. tačka a) Zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 43/2008), koje odgovaraju članu 6. stav 1. tačka a) prečišćenog teksta prestale su da važe na osnovu presude US U-18/08 od 4. novembra 2008. godine, objavljene u "Sl. novinama FBiH" br. 74/2008 od 24. novembra 2008. godine. Navedene odredbe su izuzetno mogle biti primjenjivane najkasnije do 10. decembra 2008. godine.

Redakcija je izmjenu predviđenu članom 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 35/2014) sprovela u članu 6. stav 1. tački e), umjesto u tački d) Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 22/2006, 43/2008, 74/2008 - odluka US i 22/2009).

Tip dokumenta:	Propis
Naslov:	**ZAKON O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. novine FBiH", br. 22/2006, 43/2008, 74/2008 - odluka US, 22/2009, 35/2014, 94/2015 i 17/2022)**
Rubrika:	XII-1 - Budžetski sistem i platni promet/Budžet, javni prihodi i rashodi i javni dugovi
Nivo dokumenta:	Federacije Bosne i Hercegovine
Glasilo:	**Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 17/2022 od 04/03/2022**
Vrsta propisa:	Zakoni
Propis na snazi:	09/05/2006 -
Verzija na snazi:	12/03/2022 -
Ukaz:	Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 24.01.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 17.02.2022. godine. Broj 01-02-1-114-01/22 Predsjednik 28. februara 2022. godine Sarajevo Marinko Čavara, s. r.
Donosilac:	Parlament Federacije BiH
Unijeto u bazu:	07/03/2022
Komentar urednika:	-
Radi dobijanja potpunijih informacija o svim verzijama ovog propisa, aktivirajte tab "lična karta propisa".	
Komentar korisnika:	-

Mijenjanje komentara korisnika